

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2881/2537

นายสำรอง สิทธิแพทย์

โจทก์

นายสุวรรณ เย็นเพ็ชร

จำเลย

นายสำรอง สิทธิแพทย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงแก้ไขรายงาน กระบวนพิจารณาของศาล มิใช่คดีที่ไม่มีมูล และศาลพิพากษา ยกฟ้อง โดยไม่ได้สวนมูลฟ้อง ทั้งมิได้อ้างข้อกฎหมายว่าเป็นมาตราใด ที่ยกฟ้อง โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,265

ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้กระทำการปลอมเอกสาร โดยเพิ่มตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร อันจะเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร ฟ้องโจทก์จึงไม่เข้าองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,265 พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 16)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ให้ยกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับ 17)พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ให้ยกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับ 17)พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ